

1502218-58.2019.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Sérgio Cedano
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 6344/2019 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Réu:
MARCOS CASTILHO DA SILVA

Aos 23 de novembro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
2ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:
1502218-58.2019.8.26.0616 - Controle 2019/002771
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 6344/2019 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Réu:
MARCOS CASTILHO DA SILVA

Aos 23 de novembro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Sérgio Cedano, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o Representante do Ministério Público, Dr. Gustavo dos Santos Montanino, o DD. Defensor Público Dr. Bruno Shimizu e o réu Marcos Castilho Da Silva. Presentes as testemunhas Sandro Pereira Sales, Fernando Cesar Augusto, Djalma Santos dos Reis e Edilson Pedreira de Melo. Iniciados os trabalhos, foi inquirida a testemunha Djalma através de videoconferência. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva das demais testemunhas, o que foi homologado pelo Juízo. Ato contínuo, o réu foi interrogado. Inquiridas as testemunhas, interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com seu Defensor(es). Não havendo

óbice na utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: ""Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra ao Dr(a). Defensor, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, etc. MARCOS CASTILHO DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 1.º (repouso noturno) e § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 19 de setembro de 2019, em horário incerto, porém durante o repouso noturno, na Avenida Vereador João Fernandes da Silva, n.º 1800, Vila Virgínia, nesta cidade e Comarca, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis consistentes em quatro auto falantes, avaliados em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bem como fios e cabos, avaliados em R\$ 100,00 (cem reais), pertencentes ao SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DE ITAQUAQUECETUBA, representada por Edilson Pedreira de Melo, bem como um forno de micro-ondas, avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais), dois toners avaliados em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), dois computadores avaliados em R\$ 1.000,00 (mil reais) e quatro extensões avaliadas em R\$ 100,00 (cem reais), estes pertencentes ao estabelecimento DJALMAREIS CORRETORA SEGUROS LTDA., representada por Djalma Santos dos Reis, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade uma vez que o representante da empresa o encontrou denunciado dormindo no local e acionou a polícia militar que o prendeu em flagrante. Segundo o apurado, na data supracitada, o denunciado, com a intenção de saquear o patrimônio alheio, arrombou a janela do estabelecimento e adentrou no local. Em seguida, separou os objetos supramencionados para subtração. Ocorre que, por volta de 06h50min, da data supracitada, o representante da empresa vítima, Djalma, chegou ao local e percebeu que ambos os escritórios haviam sido revirados, estando os objetos acima descritos separados, as portas abertas e as luzes acesas. Em seguida a vítima se deparou com o denunciado dormindo em um sofá, motivo pelo qual acionou a polícia militar. Ao deixar o recinto para aguardar os agentes estatais a vítima percebeu que a janela estava arrombada. Logo após os policiais compareceram ao local e prenderam o denunciado em flagrante. Indagado, MARCOS confessou a prática do delito. A denúncia foi recebida em 01/10/2019(Denúncia) (fls. 75/77). O réu foi citado e apresentou defesa (fls 116/119) e o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 125/127). Designada audiência de instrução e julgamento, foram produzidas as provas orais. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. A denúncia é procedente. A materialidade delitiva erige a partir do auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão, além do auto de avaliação e laudo pericial de fls. 256/264. O réu foi interrogado em sede policial e em juízo e confessou os fatos. A autoria criminosa também milita em desfavor do réu. A vítima Djalma Santos dos Reis, informou que é o proprietário do prédio e que na parte da manhã por volta das 08h00, ao chegar no estabelecimento, a porta da frente estava fechada, que ao abrir a porta e adentrar pelo local, notou que as duas portas dos dois escritórios estavam abertas e luzes acesas , que ao adentrar em seu escritório viu que estava revirado com diversos papéis espalhados pelo chão, que o micro-ondas que fica na cozinha, estava separado em cima da mesa do escritório, que os seus dois computadores estavam juntos desconectados da tomada, que 2 toner e fios de extensão estavam juntos, como se alguém tivesse juntados para furta-los. Que ao adentrar pelo escritório vizinho reparou que havia quatro autofalantes e quatro fios /cabos extensões pelo chão e que o escritório estava revirado com diversos papéis espalhados pelo chão, que na mesma sala havia um indivíduo deitado dormindo em um sofá, que de imediato saiu para ligar para polícia militar, momento em que notou que a janela que fica na frente do estabelecimento estava arrombada, por onde provavelmente este indivíduo teria entrado. Relata que prontamente apareceu uma

viatura da polícia militar que tomou as devidas providências. As portas dos dois escritórios não foram arrombadas, pois permaneceram abertas, apenas a porta da frente do estabelecimento fica trancada, que não tem câmeras de monitoramento. A vítima Edilson Pedreira de Melo não compareceu em audiência. Ademais, os policiais militares Sandro Pereira Sales e Fernando Cesar Augusto confirmaram que na data dos fatos, foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de furto, ao chegarem pelo local foram recebidos pelo Djalma que se identificou como sendo proprietário do estabelecimento e dono de um dos escritórios, informou que no interior de um deles havia um indivíduo dormindo no sofá. Relata que ao adentrarem o estabelecimento presenciaram um indivíduo, dormindo no sofá, que havia 4 auto-falantes e 4 extensões fios/cabos juntos pelo chão que este escritório estava revirado, que o outro escritório também estava revirado que havia um microondas em cima da mesa. 2 toner e fios de extensão juntos, que dois computadores estavam desconectados da tomada, que ao acordarem este indivíduo e ao indaga-lo, este confessou que durante a madrugada teria arrombado a janela da frente do estabelecimento, teria adentrado os dois escritórios, separado os objetos para furta-los, mas como estava cansado acabou deitando no sofá e dormindo, que estava sozinho. Deram ciência a Autoridade Policial de Plantão que requisitou perícia ao local, e conduziram o réu para o distrito policial. Passo à dosimetria da pena. Não havendo circunstância judicial desabonadora; fixo a pena base no mínimo legal, alcançando-se 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias multa. Conquanto haja atenuante (confissão), não existe a possibilidade de atenuação da pena se fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Diante da tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, considerando o iter criminis percorrido, reduz a pena em um sexto, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 8 dias multa, no valor mínimo legal. Não há qualquer outra causa de modificação de pena, razão pela qual a torna definitiva. Diante da ausência de elementos que permitam qualquer conclusão sobre a real condição econômica dos réus, fixo o valor do dia multa no seu mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até a data de seu efetivo pagamento. O réu é tecnicamente primário, razão pela qual iniciará o cumprimento da pena em regime aberto, c.f. artigo 33 do Código Penal e, pela mesma razão, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II do Código Penal) ou suspensão condicional da pena (artigo 77, I do Código Penal). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO PUNITIVA estatal, para o fim de CONDENAR o réu MARCOS CASTILHO DA SILVA a suportar as reprimendas correlatas ao tipo criminal descrito no artigo 155, caput e § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Restando a sanção privativa de liberdade fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 8 dias multa, no valor mínimo legal, no valor mínimo legal. Tendo em vista que o réu respondeu solto ao processo, permito que apele em liberdade. Deixo de condenar o(s) réu(s) ao pagamento da taxa judiciária, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Ulтимado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: (1) lançado os nomes dos acusados no rol dos culpados; (2) informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; (3) informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Ainda após o trânsito em julgado, em cumprimento ao artigo 479 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça,

segundo o comunicado CG 05/2022, disponibilizado em 09/05/2022, verifique a serventia eventual recolhimento de fiança arbitrada, atualizando os valores recolhidos, abatendo a quantia apurada a título de pena de multa, intimando-se o réu para pagamento. Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, nos termos do artigo 480, expeça-se certidão de sentença e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Nos termos do artigo 480, expeça-se certidão de sentença e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se, conforme prescrito no artigo 480, § 1º do referido Comunicado. Encaminhe-se cópia da sentença à vítima, nos termos do art. 399 das Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Nos termos do artigo 480, § 4º, após o comunicado pelo Juízo das Execuções Criminais, proceda a alteração da situação do processo no sistema, lançando-se a movimentação,

Cód: 61615 - arquivado definitivamente. Com o cumprimento integral da sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. P. R. I.". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer. Pelo Defensor e pelo réu foi dito que não desejam recorrer. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 1270 e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

(assinatura digital)

Sérgio Cedano

MM. Juiz:

Gustavo dos Santos Montanino

DD. Promotor(a) de Justiça:

Bruno Shimizu

DD. Defensor(a):

Marcos Castilho Da Silva

Réu(é):